

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 20 chaouel 1423 – 24 décembre 2002

145^{ème} année

N° 104

Sommaire

Lois

Loi n° 2002-102 du 23 décembre 2002 , portant règlement du budget pour la gestion 2000.....	3099
Loi n° 2002-103 du 23 décembre 2002 , portant institution d'un régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux.....	3104

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République du 12 décembre 2002, portant création et modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires à la Présidence de la République.....	3105
--	-------------

Premier Ministère

Maintien en activité dans le secteur public.....	3105
--	-------------

Ministère des Affaires Etrangères

Dérogation pour exercer dans le secteur public.....	3105
Nomination d'un ambassadeur.....	3106

Ministère de la Défense Nationale

Détachement d'un magistrat.....	3106
Nomination du président du tribunal militaire permanent de Tunis.....	3106

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Décrets n° 2002-3260 et n° 2002-3261 du 17 décembre 2002 , portant changement d'appellations d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche et d'œuvres universitaires.....	3106
Nomination d'un directeur des études et des stages, vice-doyen.....	3106
Nomination d'un directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B).....	3107

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 12 décembre 2002, fixant les modalités et les procédés de la formation complémentaire qui doit être obtenue par les titulaires des diplômes concernés et qui veulent se présenter à la préparation du diplôme d'études supérieures de révision comptable.....	3107
Ministère des Technologies de la Communication et du Transport	
Décret n° 2002-3264 du 17 décembre 2002, relatif à l'exonération des redevances d'aéroports et de services de navigation aérienne à l'aéroport international de Tabarka 7 novembre, à l'aéroport international de Tozeur-Nefta et à l'aéroport international de Gafsa-Ksar et à l'exonération des vols de mise en place desdites redevances.....	3107
Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 12 décembre 2002, fixant les critères d'éligibilité au statut d'unité de recherche dans les établissements et les entreprises publics relevant du ministère des technologies de la communication et du transport.....	3108
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise du centre national de l'informatique.....	3109
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise du centre d'études et de recherches des télécommunications.....	3109
Ministère du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat	
Décret n° 2002-3265 du 17 décembre 2002, portant modification du décret n° 88-1027 du 6 juin 1988, relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la délimitation de la circonscription territoriale des chambres de commerce et d'industrie.....	3110
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2002-3266 du 18 décembre 2002, relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité El Gfasa du gouvernorat de Gafsa (concernant la terre collective dite El Fidh).....	3110
Ministère des Finances	
Nomination d'un membre au conseil de surveillance de la banque nationale agricole.....	3110
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Arrêtés du ministre de l'industrie et de l'énergie du 12 décembre 2002, portant institution de permis de recherche de substances minérales situés aux lieux dits "Bled El Adla" et "Jebel Jebes" du gouvernorat de Kasserine.....	3111
Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs	
Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 17 décembre 2002, relatif à la révision de la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs et aux établissements publics administratifs sous sa tutelle.....	3112
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2002-3267 du 17 décembre 2002, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la chambre disciplinaire des géomètres experts.....	3117
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 12 décembre 2002, portant délégation de signature.....	3118
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de directeurs d'établissements hospitaliers de la catégorie "A".....	3118
Nomination de directeurs d'établissements hospitaliers de la catégorie "B".....	3118
Nomination d'un chef de service.....	3118
Ministère de l'Emploi	
Arrêté du ministre de l'emploi du 12 décembre 2002, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de l'emploi et aux conditions de leur octroi.....	3119
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2002-3274 du 17 décembre 2002, modifiant le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.....	3158
Décrets n° 2002-3275 et n° 2002-3276 du 17 décembre 2002, portant changement de la vocation de deux parcelles de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles des gouvernorats de Sfax et Jendouba...	3158
Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 17 décembre 2002, modifiant et complétant l'arrêté du 14 février 2001 fixant l'uniforme des agents relevant du ministère de l'agriculture et chargés de la constatation des contraventions de pêche.....	3159

Loi n° 2002-102 du 23 décembre 2002, portant règlement du budget pour la gestion 2000 (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Le montant des recettes du budget de l'Etat provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts, pendant la gestion 2000, a été de 10.605.040.521,651 dinars, réparti comme suit :

- recettes du titre I : 5.989.019.221,491 dinars,
- recettes du titre II : 3.102.946.000,338 dinars,
- recettes des fonds du trésor : 1.513.075.299,822 dinars.

Fonds spéciaux du trésor : 1.384.386.560,395 dinars,

Fonds de concours : 128.688.739,427 dinars.

Ces recettes sont réparties conformément au tableau n° 1 annexé à la présente loi.

Art. 2. - Le montant des dépenses ordonnancées du budget de l'Etat, pendant la gestion 2000, a été de 10.366.077.786,417 dinars, réparti par partie comme suit :

Première partie : rémunérations publiques :	3.141.031.306,876 D,
Deuxième partie : moyens des services :	480.915.226,953D,
Troisième partie : interventions publiques :	654.071.191,471D,
Quatrième partie : dépenses de gestion imprévues :	-
Cinquième partie : intérêts de la dette publique :	870.000.000,000D,
Sixième partie : investissements directs :	785.848.403,896D,
Septième partie : financement public :	486.394.548,832D,
Huitième partie : dépenses de développement imprévues :	-
Neuvième partie : dépenses de développement sur ressources extérieures affectées :	423.788.355,424D,
Dixième partie : remboursement du principal de la dette publique :	3.062.689.538,096D,
Onzième partie : dépenses des fonds spéciaux du trésor :	409.649.329,414D,
Douzième partie : dépenses des fonds de concours :	51.689.885,455D.

Ces dépenses sont réparties conformément au tableau n° 2 annexé à la présente loi.

Art. 3. - Il résulte de l'exécution du budget de l'Etat :

- un excédent de crédits à annuler de 419.830.154,010 dinars (tableau n° 2),
- un excédent de dépenses sur les recettes du titre I et du titre II de 812.773.349,719 dinars à prélever sur le compte permanent des découverts du trésor,
- un excédent de recettes de 1.051.736.084,953 dinars pour les fonds du trésor, à reporter à la gestion 2001.

Ces excédents sont répartis conformément au tableau n° 3 annexé à la présente loi.

Art. 4. - Le montant des recettes du titre I des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger, pour la gestion 2000, s'est élevé à 51.019.394,590 dinars et les paiements ont été de 49.341.023,901 dinars. Il en résulte un excédent de recettes de 1.678.370,689 dinars est affecté au compte permanent des découverts du trésor, conformément au tableau n° 4 annexé à la présente loi.

Art. 5. - Le montant des ressources du titre I des établissements publics, dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat, s'est élevé à 410.970.404,120 dinars et les dépenses ordonnancées ont été de 357.232.792,698 dinars. Il en résulte un excédent de recettes de 53.737.611,422 dinars et un excédent de crédits à annuler de 41.427.417,630 dinars, conformément au tableau n° 5 annexé à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 23 décembre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 décembre 2002.

TABLEAU N°1

LES RESSOURCES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2000

En dinars

Désignations	Prévisions initiales	Modifications apportées au cours de la gestion	Prévisions définitives	Réalizations	Excédents	
					Recettes	Prévisions
Ressources						
Titre I	5.892.000.000,000	—	5.892.000.000,000	5.989.019.221,491	97.019.221,491	—
Titre II	4.212.000.000,000	104.160.300,000	4.316.160.300,000	3.102.946.000,338	—	1.213.214.299,662
Total	10.104.000.000,000	104.160.300,000	10.208.160.300,000	9.091.965.221,829	97.019.221,491	1.213.214.299,662
Les fonds du trésor:						
Fonds spéciaux du trésor.....	406.000.000,000	43.058.901,000	449.058.901,000	1.384.386.560,395	935.327.659,395	—
Fonds de concours	—	128.688.739,427	128.688.739,427	128.688.739,427	—	—
Total	406.000.000,000	171.747.640,427	577.747.640,427	1.513.075.299,822	935.327.659,395	—
Total général	10.510.000.000,000	275.907.940,427	10.785.907.940,427	10.605.040.521,651	1.032.346.880,886	1.213.214.299,662

TABLEAU N° 2

DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2000

En dinars

Désignations	Prévisions initiales	Modifications apportées au cours de la gestion	Prévisions définitives	Paiements	Excédents
Dépenses:					
Titre I	5.164.000.000,000	—	5.164.000.000,000	5.146.017.725,300	17.982.274,700
Titre II	4.940.000.000,000	104.160.300,000	5.044.160.300,000	4.758.720.846,248	285.439.453,752
Total	10.104.000.000,000	104.160.300,000	10.208.160.300,000	9.904.738.571,548	303.421.728,452
Les fonds du trésor:					
Fonds spéciaux du trésor.....	406.000.000,000	43.058.901,000	449.058.901,000	409.649.329,414	39.409.571,586
Fonds de concours	—	128.688.739,427	128.688.739,427	51.689.885,455	76.998.853,972
Total	406.000.000,000	171.747.640,427	577.747.640,427	461.339.214,869	116.408.425,558
Total général	10.510.000.000,000	275.907.940,427	10.785.907.940,427	10.366.077.786,417	419.830.154,010

Les dépenses du titre premier et du titre deux du budget de l'Etat sont réparties par chapitre et partie conformément aux tableaux 2 - 1 et 2 - 2

TABEAU N° 2-1
DEPENSES DU TITRE PREMIER DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2000

En dinars

N° Chapitres	Désignations des chapitres	TITRE PREMIER					Total titre premier
		Section une : Dépenses de gestion				Section deux	
		Première partie Rémunérations publiques	Deuxième partie: Moyens des services	Troisième partie: Interven- tions publiques	Quatrième partie: Dépenses de gestion imprévues	Cinquième partie: Intérêts de la dette publique	
1	CHAMBRE DES DEPUTES.....	6.501.786,141	1.780.880,573	247.348,309			8.530.015,023
2	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE.....	20.559.428,201	13.384.832,099	3.789.738,376			37.733.998,676
3	PREMIER MINISTERE.....	43.357.316,654	13.004.544,676	12.827.953,344			69.189.814,674
4	MINISTERE DE L'INTERIEUR	384.782.213,199	69.097.370,685	122.242.993,000			576.122.576,884
5	MINISTERE DE LA JUSTICE	45.656.104,417	7.958.018,111	1.596.000,000			55.210.122,528
6	MINISTERE DES AFFAIRES ETANGERES.....	41.062.998,757	24.611.346,890	4.257.494,930			69.931.840,577
7	MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE.....	279.163.118,805	69.285.368,810	9.828.994,005			358.277.481,620
8	MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES.....	20.834.915,210	3.649.550,691	2.575.503,180			27.059.969,081
9	MINISTERE DE LA COOPE- RATION INTERNATIONALE ET DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR.....	3.587.340,964	1.467.884,430	101.000,000			5.156.225,394
10	MINISTERE DES FINANCES.....	96.804.223,421	8.645.134,798	600.850,613			106.050.217,832
11	MINISTERE DU DEVELOP- PEMENT ECONOMIQUE.....	11.402.270,171	2.384.573,599	100.500,000			13.887.343,770
12	MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES.....	9.484.567,512	2.313.034,242	15.000,000			11.812.601,754
13	MINISTERE DE L'AGRICUL- TURE.....	143.360.247,172	20.338.032,351	1.414.106,259			165.112.385,782
14	MINISTERE DE L'INDUSTRIE	10.474.199,875	2.602.605,011	172.862,881			13.249.667,770
15	MINISTERE DU COMMERCE	9.785.558,601	3.308.601,806	241.321.340,694			254.415.501,101
16	MINISTERE DE L'EQUIPE- MENT ET DE L'HABITAT.....	39.984.841,859	24.945.275,105	3.155.446,670			68.085.563,634
17	MINISTERE DE L'ENVIRON- NEMENT ET DE L'AMENA- GEMENT DU TERRITOIRE.....	5.116.551,122	2.837.136,561	355.317,500			8.309.005,183
18	MINISTERE DU TRANSPORT	5.323.612,669	1.225.881,602	80.397.725,567			86.944.219,838
19	MINISTERE DU TOURISME DES LOISIRS ET DE L'ARTISANAT	19.764.362,334	6.161.004,011	457.000,000			26.382.366,345
20	MINISTERE DES COMMUNI- CATIONS.....	4.567.608,294	1.795.921,776	1.488.961,949			7.852.492,019
21	MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE.....	1.081.688,808	768.179,692	84.000,000			1.933.868,500
22	MINISTERE DE LA CULTURE	22.110.786,174	3.761.188,295	14.056.484,296			39.928.458,765
23	MINISTERE DE LA JEUNESSE DE L'ENFANCE ET DES SPORTS	82.791.414,980	6.351.791,191	16.740.402,074			105.883.608,245
24	MINISTERE DE LA SANTE PUBIQUE.....	412.310.856,737	86.971.419,119	2.410.388,484			501.692.664,340
25	MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES.....	28.987.739,441	5.395.714,681	66.091.082,082			100.474.536,204
26	MINISTERE DE L'EDUCATION	1.139.669.096,289	39.423.315,479	13.436.571,411			1.192.528.983,179
27	MINISTERE DE L'ENSEIGNE- MENT SUPERIEUR.....	194.974.444,506	39.620.327,256	54.181.163,047			288.775.934,809
28	MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI.....	57.532.014,563	17.826.293,413	127.953,797			75.486.261,773
29	DEPENSES IMPREVUES.....	-					-
30	DETTE PUBLIQUE.....					870.000.000,000	870.000.000,000
	TOTAL	3.141.031.306,876	480.915.226,953	654.071.191,471	-	870.000.000,000	5.146.017.725,300

TABLEAU N° 2-2
DEPENSES DU TITRE DEUX DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2000

En dinars

N° Chapitres	Désignations des chapitres	TITRE DEUX					Total titre deux
		Section trois : Dépenses de développement				Section quatre	
		Sixième partie: Investissements directs	Septième partie: Financement public	Huitième partie: Dépenses de développement imprévues	Neuvième partie: Dépenses de développement sur res- sources exté- rieures affectées	Dixième partie : rem- boursement du principal de la dette publique	
1	CHAMBRE DES DEPUTES	634.841,831					634.841,881
2	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE.....	5.980.953,359	75.000,000				6.055.953,359
3	PREMIER MINISTERE	28.693.082,856	2.461.000,000		1.514.193,503		32.668.276,359
4	MINISTERE DE L'INTERIEUR	32.093.513,541	16.856.000,000		13.239.700,000		62.189.213,541
5	MINISTERE DE LA JUSTICE	6.765.530,206	205.000,000				6.970.530,206
6	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES.....	7.367.566,203			17.387.853,277		24.755.419,480
7	MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE.....	77.999.299,899	2.064.000,000				80.063.299,899
8	MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES.....	262.093,720					262.093,720
9	MINISTERE DE LA COOPE- RATION INTERNATIONALE ET DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR.....	124.653,594	2.008.500,000				2.133.153,594
10	MINISTERE DES FINANCES	4.441.257,564	8.164.000,000		2.544.257,146		15.149.514,710
11	MINISTERE DU DEVELOP- PEMENT ECONOMIQUE....	166.785,857	122.110.000,000		20.563.291,466		142.840.077,323
12	MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES.....	3.554.148,323					3.554.148,323
13	MINISTERE DE L'AGRICUL- TURE.....	203.048.181,393	132.358.682,832		121.617.242,188		457.024.106,413
14	MINISTERE DU L'INDUSTRIE	257.810,418	24.436.000,000		8.781.664,676		33.475.475,094
15	MINISTERE DU COMMERCE	455.330,938	5.345.400,000		549.678,068		6.350.409,006
16	MINISTERE DE L'EQUIPE- MENT ET DE L'HABITAT..	154.981.997,654	5.800.000,000		110.043.729,429		270.825.727,083
17	MINISTERE DE L'ENVIRON- NEMENT ET DE L'AMENA- GEMENT DU TERRITOIRE....	4.179.971,336	55.747.000,000		6.626.467,239		66.553.438,575
18	MINISTERE DU TRANSPORT	656.318,650	39.732.716,000		23.169.368,335		63.558.402,985
19	MINISTERE DU TOURISME DES LOISIRS ET DE L'ARTISANAT.....	567.451,915	46.336.000,000				46.903.451,915
20	MINISTERE DES COMMUNI- CATIONS.....	2.245.782,579					2.245.782,579
21	MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE.....	391.775,264	60.000,000				451.775,264
22	MINISTERE DE LA CULTURE	6.917.314,042					6.917.314,042
23	MINISTERE DE LA JEUNESSE DE L'ENFANCE ET DES SPORTS	58.405.159,371	220.000,000		19.494.230,279		78.119.389,590
24	MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE.....	50.167.191,027	1.624.150,000		6.326.305,007		58.117.646,034
25	MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES.....	5.169.719,472	5.557.000,000				10.726.719,472
26	MINISTERE DE L'EDUCATION	76.266.342,718			16.459.507,790		92.725.850,508
27	MINISTERE DE L'ENSEI- GNEMENT SUPERIEUR.....	52.601.510,481	11.450.000,000		21.325.272,321		85.376.782,802
28	MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI.....	1.452.819,695	3.784.100,000		34.145.594,700		39.382.514,395
29	DEPENSES IMPREVUES...	-					-
30	DETTE PUBLIQUE.....	-				3.062.689.538,096	3.062.689.538,096
	TOTAL	785.848.403,896	486.394.548,832	-	423.788.355,424	3.062.689.538,096	4.758.720.846,248

TABLEAU N° 3
RECAPITULATION DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2000

En dinars

Désignations	Prévisions initiales	Modifications apportées au cours de la gestion	Prévisions définitives	Réalisations	Paiements	Excédents
Ressources et dépenses du titre I et du titre II	10.104.000.000,000	104.160.300,000	0.208.160.300,000	9.091.965.221,829	9.904.738.571,548	(1) - 812.773.349,719
Ressources et dépenses des fonds du trésor....	406.000.000,000	171.747.640,427	577.747.640,427	1.513.075.299,833	461.339.214,869	(2) + 1.051.736.084,953
Total	10.510.000.000,000	275.907.940,427	10.785.907.940,427	10.605.040.521,651	10.366.077.786,417	238.962.735,234

(1) Il a été prélevé sur les ressources du trésor pour la couverture de l'excédent de dépenses sur les recettes du titre I et du titre II .

(2) Somme à reporter à l'année 2001 pour les fonds du trésor .

TABLEAU N° 4
POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES A L'ETANGER (TITRE I)
GESTION 2000

En dinars

Crédits ouverts	Modifications	Crédits définitifs	Recettes effectives	Dépenses effectives	Excédents	
					+	-
49.274.692,251	1.744.702,339	51.019.394,590	51.019.394,590	49.341.023,901	1.678.370,689	-

TABLEAU N° 5
COMPTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DONT LE BUDGET EST RATTACHE
POUR ORDRE AU BUDGET DE L'ETAT POUR LA GESTION 2000

EN dinars

Désignations	Prévisions initiales	Modifications	Prévisions définitives	Réalisations	Excédents de recettes	Crédits sans emploi
Recettes.....	388.210.000,000	10.450.210,328	398.660.210,328	410.970.404,120	12.310.193,792	
Dépenses.....	388.210.000,000	10.450.210,328	398.660.210,328	357.232.792,698		41.427.417,630
La différence entre les recettes et les dépenses	-	-	-	53.737.611,422	12.310.193,792	41.427.417,630

Loi n° 2002-103 du 23 décembre 2002, portant institution d'un régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi, sont réduits, le droit de consommation au taux de 10% et la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10%, dus sur les voitures de tourisme à moteur à piston alternatif à allumage autre qu'à combustion interne d'une cylindrée n'excédant pas 1200 cm³, dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux et relevant du numéro 87-03 du tarif des droits de douane à l'exclusion des véhicules tous terrains.

Art. 2. - La réduction fiscale sus-indiquée est applicable aux voitures de tourisme visées à l'article premier de la présente loi, à leur importation par les concessionnaires agréés en vue de leur cession au profit des personnes physiques dont le montant de l'impôt sur leur revenu annuel ne dépasse pas 5000 dinars, et ce, dans la limite d'une seule voiture par ménage.

Le bénéfice du régime fiscal privilégié octroyé dans ce cadre ne peut être renouvelé qu'une fois tous les sept ans.

Art. 3. - Les procédures d'application du régime fiscal privilégié prévu à l'article premier de la présente loi sont fixées par décret.

Art. 4. - Est abrogé, le numéro 2 du paragraphe I du tableau « B bis » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, relatif à la liste des opérations portant sur les produits, activités et services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10%.

Art. 5. - Est abrogé, le premier alinéa du paragraphe « b » du premier tiret du numéro de position 87-03 du tableau annexé à la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 23 décembre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 décembre 2002.

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République du 12 décembre 2002, portant création et modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires à la Présidence de la République.

Le secrétaire général de la Présidence de la République,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, portant modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990, portant organisation des services de la Présidence de la République,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques,

Vu le décret n°98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires des documents et d'archives, tel qu'il a été complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps communs des ingénieurs des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps communs des techniciens des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant le statut particulier des personnels du service social des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Arrête :

Article premier. - Sont instituées à la Présidence de la République, des commissions administratives paritaires pour chaque grade, corps de fonctionnaires et unité d'ouvriers, sous-indiqués, et ce, conformément aux dispositions du décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990 :

- commission n° 1 : ingénieur en chef et grade équivalent, ingénieur principal et grade équivalent, administrateur et grade équivalent, attaché d'administration et grade équivalent,

- commission n° 2 : secrétaire d'administration et grade équivalent,

- commission n° 3 : commis d'administration et grade équivalent, agent d'accueil et grade équivalent,

- commission n° 4 : ouvriers appartenants à la première unité,

- commission n° 5 : ouvriers appartenants à la deuxième unité,

- commission n° 6 : ouvriers appartenants à la troisième unité.

Art. 2. - Les commissions administratives paritaires, visées ci-dessus, sont composées conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 16 novembre 2002 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2002.

*Le secrétaire général
de la Présidence de la République*
Slaheddine Cherif

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

PREMIER MINISTERE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2002-3255 du 17 décembre 2002.

Monsieur Boubaker Bouzaidi, administrateur général, chargé des fonctions de secrétaire permanent de la commission de la santé, du travail et des affaires sociales au conseil économique et social, est maintenu en activité pour une 2^{ème} année à compter du 1er avril 2003.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

DEROGATION

Par décret n° 2002-3256 du 4 décembre 2002.

Il est accordé à Monsieur Tahar Sioud, ministre plénipotentiaire hors classe, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une période d'une année à compter du 4 décembre 2002 .

NOMINATION

Par décret n° 2002-3257 du 4 décembre 2002.

Monsieur Tahar Sioud, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Bruxelles.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

DETACHEMENT

Par décret n° 2002-3258 du 17 décembre 2002.

Monsieur Tahar Boughargua, magistrat de troisième grade est détaché auprès du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent de Tunis) pour une autre période d'un an à compter du 1er janvier 2003.

NOMINATION

Par décret n° 2002-3259 du 17 décembre 2002.

Monsieur Tahar Boughargua, magistrat de troisième grade, est désigné, de nouveau, président du tribunal militaire permanent de Tunis pour une période d'un an à compter du 1^{er} janvier 2003.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

Décret n° 2002-3260 du 17 décembre 2002, portant changement d'appellation d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 77-81 du 31 décembre 1977, portant loi de finances pour la gestion 1978 et notamment son article 26,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 2000-1189 du 30 mai 2000, portant création des établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est réalisé, le changement d'appellation de l'établissement public créé par l'article

premier du décret n° 2000-1189 du 30 mai 2000 susvisé, ainsi qu'il suit :

Ancienne appellation	Nouvelle appellation
- Institut supérieur des arts et métiers de Tunis	- Ecole supérieure des sciences et technologies du design

Art. 2. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 décembre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-3261 du 17 décembre 2002, portant changement d'appellation d'un établissement d'œuvres universitaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 77-81 du 31 décembre 1977, portant loi de finances pour la gestion 1978 et notamment son article 26,

Vu la loi n° 89-115 du 30 décembre 1989, portant loi de finances pour la gestion 1990 et notamment son article 66,

Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, portant attributions, organisation des établissements des œuvres universitaires et emplois fonctionnels dans lesdits établissements,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est réalisé, le changement d'appellation de l'établissement d'œuvres universitaires créé par la loi n° 89-115 du 30 décembre 1989 susvisée, ainsi qu'il suit :

Ancienne appellation	Nouvelle appellation
Foyer universitaire 2 à Hammam Chott	Cité universitaire Kheireddine Tounsi à Hammam Chott

Art. 2. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 décembre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-3262 du 18 décembre 2002.

Monsieur Mohamed Mars, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, vice-doyen à la faculté des sciences de Gabès.

Par décret n° 2002-3263 du 17 décembre 2002.

Madame Zakia Bellagha épouse Guellouz, professeur principal de l'enseignement technique, est chargée des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie (foyer universitaire Ibn Rochd Tunis).

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 12 décembre 2002, fixant les modalités et les procédés de la formation complémentaire qui doit être obtenue par les titulaires des diplômes concernés et qui veulent se présenter à la préparation du diplôme d'études supérieures de révision comptable.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 95-2604 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'expert comptable, tel que modifié par le décret n° 2002-1976 du 30 août 2002,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 31 juillet 1999, fixant le régime des études et des examens applicable dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités à dispenser une formation conduisant à l'obtention des diplômes nationaux de premiers cycles et de maîtrises en économie et gestion,

Arrête :

Article premier. - La formation complémentaire prévue à l'article 4 (nouveau) du décret n° 95-2604 du 25 décembre 1995 susvisé est organisée aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités, en vue de permettre aux étudiants concernés de préparer les unités de formation complémentaire nécessaires.

Art. 2. - Le contenu des unités de la formation complémentaire prévues à l'article premier ci-dessus et leurs coefficients ainsi que les examens y afférents sont fixés par décision du président de l'université concernée.

Article. 3. - Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités délivrent des attestations de réussite aux étudiants ayant terminé avec succès la formation complémentaire exigée.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2002.

*Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de la Technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DU TRANSPORT**

Décret n° 2002-3264 du 17 décembre 2002, relatif à l'exonération des redevances d'aéroports et de services de navigation aérienne à l'aéroport international de Tabarka-7 novembre, à l'aéroport international de Tozeur-Nefta et à l'aéroport international de Gafsa-Ksar et à l'exonération des vols de mise en place desdites redevances.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 62-66 du 17 décembre 1962, portant ratification du protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929,

Vu la loi n° 70-30 du 3 juillet 1970, portant création de l'office des ports aériens de Tunisie,

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993 et par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995,

Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n° 99-58 du 29 juin 1999,

Vu le décret n° 74-864 du 11 septembre 1974, relatif à la fixation du coût de la protection météorologique pour la navigation aérienne et notamment son article 5,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-59 du 11 janvier 1993 et par le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995,

Vu le décret n° 93-1154 du 17 mai 1993, relatif aux redevances d'aéroport et de services de navigation aérienne, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-1326 du 24 juillet 1995, par le décret n° 97-230 du 3 février 1997 et par le décret n° 2000-947 du 2 mai 2000,

Vu le décret n° 98-1374 du 30 juin 1998, relatif à l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu le décret n° 2000-2926 du 18 décembre 2000, relatif à l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de la défense nationale, des finances et du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont exonérés, pendant une période de trois ans à partir du 13 décembre 2002, les passagers et les aéronefs à l'aéroport international de Tabarka - 7 novembre, à l'aéroport international de Tozeur - Nefta et à l'aéroport international de Gafsa-Ksar, du paiement des redevances exigées en vertu du décret n° 93-1154 du 17 mai 1993 susvisé, et se rapportant :

- à l'atterrissage,
- à l'usage du balisage lumineux,
- à l'usage des installations et des services de route de la navigation aérienne,
- au stationnement,
- à l'embarquement et à la sécurité.

Art. 2. - Les aéronefs effectuant des vols de mise en place entre les aéroports tunisiens sont exonérés du paiement des redevances d'aéroports et de services de navigation aérienne exigées en vertu du décret n° 93-1154 du 17 mai 1993 susvisé, et se rapportant à :

- l'atterrissage,

- l'usage du balisage lumineux,

- l'usage des installations et des services de route de la navigation aérienne.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de la défense nationale, des finances, du tourisme, du commerce et de l'artisanat et des technologies de la communication et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 décembre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 12 décembre 2002, fixant les critères d'éligibilité au statut d'unité de recherche dans les établissements et les entreprises publics relevant du ministère des technologies de la communication et du transport.

Le ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des personnels des offices et des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-68 du 17 juillet 2000 et la loi n° 2002-53 du 3 juin 2002,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels, de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu le décret n° 97-938 du 19 mai 1997, portant organisation scientifique, administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique et modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités de recherche, tel que complété par le décret n° 2001-2777 du 6 décembre 2001,

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique,

Vu l'avis du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique.

Arrête :

Article premier. - Les critères d'éligibilité au statut d'unité de recherche dans les établissements et les entreprises publics relevant du ministère des technologies de la communication et du transport, sont fixés conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 2. - L'unité de recherche est composée au moins de six chercheurs dont :

- Trois chercheurs au moins ayant le grade de professeur de l'enseignement supérieur, maître de conférence, maître assistant ou le grade d'ingénieur général ou d'ingénieur en chef ou grade équivalent et dont deux au moins remplissent les conditions de nomination à la fonction de chef d'unité de recherche.

Néanmoins, et pour les besoins de la constitution initiale des unités de recherche, ces dernières peuvent être constituées dès lors que l'un seulement des chercheurs qui fait partie de l'établissement remplit les conditions de nomination dans la fonction de chef d'unité.

- Trois parmi les étudiants inscrits aux études doctorales ou de magistère ou parmi les ingénieurs.

Art. 3. - Pour l'accomplissement de ses missions, il est alloué à l'unité de recherche les crédits et les ressources humaines appropriés fixés par le ministère des technologies de la communication et du transport.

Sont également allouées à l'unité de recherche, les ressources provenant de sa participation à l'exécution des appels d'offres de programme de recherche nationaux ou internationaux ainsi que celles découlant de conventions et de contrats conclus entre l'établissement dont elle relève et des établissements publics ou privés pour la réalisation d'études, d'enquêtes et d'expertises ou autres prestations de services des technologies de la communication et de l'information et des domaines y afférents.

Art. 4. - Le chef de l'unité de recherche veille à la bonne marche de l'unité de recherche conformément aux dispositions de l'article 14 du décret susvisé n° 97-939 du 19 mai 1997.

Art. 5. - L'activité de l'unité de recherche fait l'objet obligatoirement d'une première évaluation par le conseil scientifique ou la commission scientifique de l'établissement concerné, sinon par une commission qui sera créée à cet effet, les résultats de l'évaluation sont soumis au ministère chargé de la recherche scientifique et de la technologie dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de sa création.

Art. 6. - En vertu de l'article 14 du décret n° 97-939 du 19 mai 1997, le chef de l'unité de recherche est tenu de présenter au ministère des technologies de la communication et du transport un rapport sur l'activité annuelle de l'unité.

Le ministère des technologies de la communication et du transport transmet une copie du rapport au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

L'évaluation définitive de l'unité sera effectuée à la fin de la période de trois ans mentionnée au décret susvisé n° 97-939 du 19 mai 1997 et à chaque fois que nécessaire.

Art. 7. - L'unité de recherche peut être confirmée ou dissoute par décision du ministre des technologies de la communication et du transport, sur proposition des structures consultatives prévues à l'article 5 du présent arrêté.

En cas de dissolution, le personnel et les fonds ainsi que les équipements sont réaffectés par le chef de l'établissement après avis des structures consultatives prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2002.

*Le Ministre des Technologies de la
Communication et du Transport*

Sadok Rabah

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 14 décembre 2002.

Monsieur Naceur Soussi est nommé membre représentant le ministère de l'intérieur et du développement local au conseil d'entreprise du centre national de l'informatique, et ce, en remplacement de Monsieur Abdellatif Amous.

Par arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 14 décembre 2002.

Monsieur Slah Oueslati, est nommé membre représentant le ministère de l'intérieur et du développement local au conseil d'entreprise du centre d'études et de recherches des télécommunications, et ce, en remplacement de Monsieur Naceur Soussi.

**MINISTERE DU TOURISME, DU
COMMERCE ET DE L'ARTISANAT**

Décret n° 2002-3265 du 17 décembre 2002, portant modification du décret n° 88-1027 du 6 juin 1988 relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la délimitation de la circonscription territoriale des chambres de commerce et d'industrie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 88-43 du 19 mai 1988, portant création de chambres de commerce et d'industrie, telle que modifiée par la loi n° 92-112 du 23 novembre 1992,

Vu le décret n° 88-1027 du 6 juin 1988, relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la délimitation de la circonscription territoriale des chambres de commerce et d'industrie, tel que modifié par le décret n° 93-1190 du 24 mai 1993,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le premier paragraphe de l'article 2 du décret n° 88-1027 du 6 juin 1988 susvisé est modifié comme suit :

Les comités des chambres de commerce et d'industrie se composent chacun de vingt cinq membres élus pour une durée de quatre ans renouvelable. La durée du mandat des membres du comité peut, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat, être prorogée pour une période ne dépassant pas six mois. Les élections se font conformément aux dispositions du décret relatif à l'élection des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie prévu à l'article 8 de la loi n° 88-43 du 6 juin 1988 susvisée et dans les conditions suivantes : (le reste sans modification).

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 décembre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2002-3266 du 18 décembre 2002, relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité El Gfasa du gouvernorat de Gafsa (concernant la terre collective dite El Fidh).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité El Gfasa à la délégation de Gafsa Sud en date du 20 juillet 1993, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite El Fidh, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Gafsa Sud le 17 mars 1995 par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gafsa le 19 avril 1995 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 14 novembre 2002.

Décète :

Article premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité El Gfasa à la délégation de Gafsa Sud, relatives à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite El Fidh et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 20 juillet 1993, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Gafsa Sud le 17 mars 1995, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gafsa le 19 avril 1995 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 14 novembre 2002, et ce, conformément aux tableau et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 décembre 2002.

P/Le Président de la République

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par arrêté du ministre des finances du 17 décembre 2002.

Monsieur Mohamed Ridha Chalghoum est nommé membre du conseil de surveillance de la banque nationale agricole, et ce, en remplacement de Madame Bebia Bouhnek Chihi.

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 12 décembre 2002, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe, situé au lieu dit "Bled El Adla" du gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines et notamment son titre II,

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines, le 18 septembre 2002, sous le n° 648.046, par laquelle la société les matériaux micronisés de Tunisie a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe au lieu dit "Bled El Adla", gouvernorat de Kasserine, carte de Kasserine à l'échelle 1/50000,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. - La société les matériaux micronisés de Tunisie, faisant élection de domicile à Tunis, 9 rue Danton est autorisée, sous réserve des droits des tiers antérieurement acquis et établis, à effectuer des travaux de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci- après, englobant une superficie de 75 hectares, conformément au plan annexé au présent arrêté à l'échelle 1/25000.

Le point de repère de ce permis de recherche est le "signal géodésique de Jebel Jebb", latitude : 39 G 17', longitude : 7 G 9' 47", altitude : 812 mètres, carte de Kasserine à l'échelle 1/50000.

limite Nord : Est une droite (A-B) de direction Ouest-Est passant à 675 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est et limite Sud : Est la ligne d'intersection avec les limites du parc national du Chambi, telles que définies par le décret n° 80-1607 du 18 décembre 1980, portant création du parc national du Chambi.

Limite Ouest : Est une droite (C-A) de direction Sud-Nord passant à 2950 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. - La durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. - Sous peine de nullité, toute demande tendant au renouvellement du présent permis ou à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'une concession portant sur le présent permis devra être obligatoirement enregistrée à la direction générale des mines, deux mois au moins avant l'expiration dudit permis.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2002.

*Le Ministre de l'Industrie
et de l'Energie*

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 12 décembre 2002, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe, situé au lieu dit "Jebel Jebb" du gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines et notamment son titre II,

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines, le 18 septembre 2002, sous le n° 648.045, par laquelle la société les matériaux micronisés de Tunisie a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe au lieu dit "Jebel Jebb", gouvernorat de Kasserine, carte de Kasserine à l'échelle 1/50000,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. - La société les matériaux micronisés de Tunisie, faisant élection de domicile à Tunis, 9 rue Danton est autorisée sous réserve des droits des tiers antérieurement acquis et établis, à effectuer des travaux de recherche de substances minérales du 3ème groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci- après, englobant une superficie de 365 hectares, conformément au plan annexé au présent arrêté à l'échelle 1/25000.

Le point de repère de ce permis de recherche est le "signal géodésique de Jebel Jebb", latitude : 39 G 17', longitude : 7 G 9' 47", altitude : 812 mètres, carte de Kasserine à l'échelle 1/50000.

limite Nord : Est une droite (A-B) de direction Ouest-Est passant à 1350 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : Est une droite (B-C) de direction Nord-Sud passant à 1050 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : Est la ligne d'intersection avec les limites du parc national du Chambi, telles que définies par le décret n° 80-1607 du 18 décembre 1980, portant création du parc national du Chambi.

Limite Ouest : est une droite (D-A) de direction Sud-Nord passant à 950 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. - La durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. - Sous peine de nullité, toute demande tendant au renouvellement du présent permis ou à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'une concession portant sur le présent permis devra être obligatoirement enregistrée à la direction générale des mines, deux mois au moins avant l'expiration dudit permis.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2002.

*Le Ministre de l'Industrie
et de l'Energie*

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS
--

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 17 décembre 2002, relatif à la révision de la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs et aux établissements publics administratifs sous sa tutelle.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu le décret n° 75-370 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de la jeunesse et des sports, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-856 du 18 avril 2001,

Vu le décret n° 75-773 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires culturelles,

Vu le décret n° 94-1692 du 8 août 1994, relatif aux imprimés administratifs et notamment son article 16,

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant organisation du ministère de la culture,

Vu le décret n° 2000-135 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 14 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de la jeunesse et de l'enfance, tel que modifié par l'arrêté du 17 décembre 1997,

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 11 juin 1996, relatif au plan de mise à niveau du ministère de la culture, tel que modifié par l'arrêté du 20 mai 1998,

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 26 novembre 1998, fixant la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de la culture et aux établissements administratifs sous sa tutelle,

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 22 mai 2001, portant révision de la liste des imprimés administratifs utilisés par les services du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports et des établissements publics à caractère administratifs sous sa tutelle,

Vu l'avis de la commission nationale des imprimés administratifs.

Arrête :

Article premier. - La liste des imprimés administratifs utilisés par les services relevant du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs et par les établissements publics à caractère administratif sous sa tutelle est révisée comme suit :

Domaine d'utilisation	Titre de l'imprimé	N°d'enregistrement
La Formation	- Formulaire de candidature à l'examen de musique.	19-01.01-02
	- Engagement d'assiduité.	19-01.02-02
	- Fiche personnelle.	19-01.03-02
	- Dossier personnel.	19-01.04-02
	- Fiche de renseignements collective.	19-01.05-02
	- Demande d'une attestation d'inscription ou de présence.	19-01.06-02
	- Certificat d'inscription.	19-01.07-02
	- Fiche d'inscription ou de réinscription.	19-01.08-02
	- Registre d'Appel.	19-01.09-02
	- Certificat de présence.	19-01.10-02
	- Certificat de confirmation de présence.	19-01.11-02
	- Carte de présence.	19-01.12-02
	- Certificat de présence.	19-01.13-02
	- Avis d'absence.	19-01.14-02
	- Emploi de temps.	19-01.15-02
	- Avertissement ou Blâme.	19-01.16-02
	- Bulletin des résultats obtenus aux examens du premier semestre (1 ^e , 2 ^e et 3 ^e année).	19-01.17-02
	- Bulletin des résultats obtenus aux examens du premier semestre (4 ^e , 5 ^e et 6 ^e année).	19-01.18-02
	- Relevé de notes du premier semestre.	19-01.19-02
	- Bulletin des résultats obtenus aux examens du deuxième semestre (1 ^e , 2 ^e et 3 ^e année).	19-01.20-02
	- Bulletin des résultats obtenus aux examens du deuxième semestre (4 ^e , 5 ^e et 6 ^e année).	19-01.21-02
	- Relevé de notes du deuxième semestre.	19-01.22-02
	- bulletin des résultats obtenus au jeu aux instruments.	19-01.23-02
	- Relevé collectif de notes obtenus aux examens de la session de	19-01.24-02
	- Certificat de résidence à la cité internationale des Arts de Paris.	19-01.25-02
	- Certificat de résidence au centre d'Arts vivants de Radès.	19-01.26-02
	- Attestation de suivi de stage.	19-01.27-02
	- Certificat de non bénéfice de bourse d'étude dans les domaines culturels.	19-01.28-02

Domaine d'utilisation	Titre de l'imprimé	N° d'enregistrement
Les Arts scéniques	- Fiche de renseignements pour créateur ou artiste dans métiers scénographiques.	19-02.01-02
	- Engagement pour l'obtention de la carte professionnelle des métiers des arts dramatiques.	19-02.02-02
	- Carte professionnelle pour l'exercice des métiers des arts dramatiques .	19-02.03-02
	- Fiche technique pour une production théâtrale.	19-02.04-02
	- autorisation de donner des représentations théâtrales subventionnées.	19-02.05-02
	- Dossier de demande de subvention d'aide à la production théâtrale et scénique.	19-02.06-02
	- Déclaration sur l'honneur.	19-02.07-02
	- Demande de convocation de la Commission Nationale de l'Orientation théâtrale.	19-02.08-02
	- Convocation d'un membre de la Commission Nationale de l'Orientation théâtrale à une représentation.	19-02.09-02
	- Rapport de visionnage d'une représentation théâtrale.	19-02.10-02
	- Engagement pour l'obtention d'une subvention d'aide à la production professionnelle.	19-02.11-02
	- Facture relative à une représentation théâtrale.	19-02.12-02
	- Mémoire de visionnage de représentations théâtrales.	19-02.13-02
	- Attestation de réalisation d'une représentation théâtrale.	19-02.14-02
	- visa de représentation théâtrale n° de l'année	19-02.15-02
Les Arts audio-visuels	- Carte professionnelle.	19-03.01-02
	- Brevet d'aide projectionniste.	19-03.02-02
	- Brevet de projectionniste.	19-03.03-02
	- Attestation d'exercice d'un travail indépendant dans le domaine audiovisuel.	19-03.04-02
	- Demande d'autorisation de tournage d'un film cinématographique.	19-03.05-02
	- Autorisation de tournage d'un film cinématographique.	19-03.06-02
	- Visa d'exploitation commerciale d'un film cinématographique.	19-03.07-02
	- Visa d'exploitation non commerciale d'un film cinématographique.	19-03.08-02
Les Lettres	- Attestation relative à la liste des produits utilisés dans l'impression du livre culturel, exonérés de la T.V.A.	19-04.01-02
	- Demande de compensation du papier utilisé dans l'impression du livre culturel.	19-04.02-02
	- Bon d'achat du papier compensé pour l'impression des livres.	19-04.03-02
	- Attestation pour faciliter la procédure de transfert des droits d'édition du livre culturel.	19-04.04-02

Domaine d'utilisation	Titre de l'imprimé	N°d'enregistrement
	- Attestation pour faciliter la tâche d'un éditeur tunisien participant à une foire internationale du livre organisée à l'étranger.	19-04.05-02
	- Attestation pour la couverture des frais de transport du livre tunisien vers l'étranger.	19-04.06-02
	- Bon d'achat de papier compensé pour l'impression des revues.	19-04.07-02
La Lecture publique	- Carte d'abonné.	19-05.01-02
	- Carte de prêt.	19-05.02-02
	- Fiche de lecture et de prêt.	19-05.03-02
	- Bulletin statistique mensuel des lecteurs.	19-05.04-02
	- Bulletin statistique mensuel des documents selon le type et la langue.	19-05.05-02
	- Fiche d'inventaire des collections documentaires.	19-05.06-02
	- Rapport d'activité mensuel de la bibliothèque.	19-05.07-02
	- Rapport d'activité annuel de la bibliothèque.	19-05.08-02
La Bibliothèque Nationale	- Rapport sur les services Internet.	19-05.09-02
	- Déclaration de dépôt.	19-06.01-02
	- Engagement à respecter le règlement intérieur.	19-06.02-02
	- Carte de lecture.	19-06.03-02
	- Carte provisoire de lecture.	19-06.04-02
	- Fiche de demande d'un livre, d'un manuscrit ou d'un périodique.	19-06.05-02
	- Demande de manuscrit, de livre ou de périodique.	19-06.06-02
	- Demande de duplication ou de photocopie d'un document.	19-06.07-02
Musique	- Autorisation de prise de photo sur microfilm.	19-06.08-02
	- Carte professionnelle artistique.	19-07.01-02
	- Attestation d'exercice d'une profession artistique.	19-07.02-02
	- Attestation d'exercice d'une activité principale pour son propre compte.	19-07.03-02
	- Attestation de privilège fiscal.	19-07.04-02
	- Attestation d'exploitation d'une œuvre du patrimoine musical.	19-07.05-02
	- Déclaration de dépôt légal d'une œuvre phonographique musicale.	19-07.06-02
	- Attestation de paiement de taxe perçue sur le contrat d'un artiste étranger.	19-07.07-02
	- Attestation de présence ou de fin de formation.	19-07.08-02
	- Attestation de réussite (Diplôme de musique arabe).	19-07.09-02
	- Attestation de réussite (Diplôme d'instrumentaliste).	19-07.10-02

Domaine d'utilisation	Titre de l'imprimé	N°d'enregistrement
	- Diplôme de Musique Arabe.	19-07.11-02
	- Diplôme d'instrumentaliste.	19-07.12-02
Les Arts Plastiques	- Autorisation de photographe des œuvres d'arts plastiques.	19-08.01-02
	- Engagement pour une exposition Tunisienne d'arts plastiques.	19-08.02-02
	- Autorisation d'organiser une exposition d'arts plastiques à l'étranger.	19-08.03-02
	- Attestation d'organisation d'une exposition d'arts plastiques.	19-08.04-02
	- Bon de réception ou de remise d'œuvres d'arts plastiques.	19-08.05-02
	- Mise à la disposition d'autrui, d'œuvres d'arts plastiques.	19-08.06-02
	- Engagement d'entretien des œuvres d'arts empruntées sur les acquisitions de l'Etat.	19-08.07-02
	- Fiche de proposition d'acquisition d'œuvres d'arts plastiques.	19-08.08-02
	- Rapport de la commission d'achat des œuvres d'arts plastiques.	19-08.09-02
	- Mémoire de paiement des membres de la commission d'achat des œuvres d'arts plastiques ou profit de l'Etat.	19-08.10-02
Les manifestations culturelles	- Attestation de réalisation d'une exposition.	19-09.01-02
	- Description des veillées programmées dans le Gouvernorat.	19-09.02-02
	- Données sur les recettes et les dépenses prévues.	19-09.03-02
	- Descriptif des billets et abonnements préparés pour les festivals du Gouvernorat.	19-09.04-02
	- Tableau de suivi quotidien des festivals du Gouvernorat : Evaluation qualitative .	19-09.05-02
	- Tableau de rémunération des cadres et agents travaillant au festival de	19-09.06-02
	- Descriptif des billets et abonnements restants après la fin des festivals du Gouvernorat.	19-09.07-02
	- Données sur les recettes et les dépenses réalisées.	19-09.08-02
L'animation culturelle	- Equipement des salles d'exposition dans les maisons de culture.	19-10.01-02
	- travaux de maintenance et d'entretien des maisons de culture .	19-10.02-02
Le Patrimoine	- Engagement	19-11.01-02
	- Fiche d'un monument archéologique ou historique.	19-11.02-02
	- Fiche d'un site archéologique.	19-11.03-02
	- Fiche d'un ensemble historique traditionnel.	19-11.04-02
	- Demande d'ouverture de crédits pour un projet d'entretien.	19-11.05-02

Art. 2. - Sont joints à la présente liste, les imprimés administratifs relatifs au secteur de la jeunesse figurant dans l'arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 22 mai 2001 susvisé.

Art. 3. - L'arrêté du 26 novembre 1998 susvisé est abrogé.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 décembre 2002.

*Le Ministre de la Culture, de la
Jeunesse et des Loisirs*
Abdelbaki Hermassi

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2002-3267 du 17 décembre 2002, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la chambre disciplinaire des géomètres experts.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 2002-38 du 11 avril 2002, portant organisation de la profession du géomètre expert et notamment son article 28,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la chambre disciplinaire des géomètres experts, créée par la loi n° 2002-38 du 11 avril 2002.

Titre premier

**Composition de la chambre disciplinaire
des géomètres experts**

Art. 2. - La chambre disciplinaire des géomètres experts, présidée par le représentant du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, se compose des membres suivants :

- un membre permanent et un membre suppléant représentant le ministère de la justice et des droits de l'Homme,
- un membre permanent et un membre suppléant représentant le ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
- un membre permanent et un membre suppléant représentant l'office de la topographie et de la cartographie,
- deux membres permanents et deux membres suppléants représentant la profession.

Les membres représentant l'office de la topographie et de la cartographie et la profession doivent avoir un niveau égal ou supérieur à celui d'un géomètre expert.

Art. 3. - Le président de la chambre disciplinaire est désigné parmi les hauts cadres relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, ayant au moins rang de directeur d'administration centrale.

Le président et les membres de la chambre disciplinaire sont nommés par décision du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, sur proposition des organismes concernés, et ce, pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.

Art. 4. - Le président de la chambre disciplinaire peut faire assister aux réunions de la chambre toute personne qu'il juge utile de consulter en raison de sa compétence.

Titre II

**Modalités de fonctionnement de la chambre
disciplinaire**

Art. 5. - La chambre disciplinaire des géomètres experts se réunit à la demande du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Art. 6. - Le président de la chambre disciplinaire convoque les membres de la chambre par la voie administrative, quinze jours au moins avant la date de la réunion.

En cas d'empêchement, le membre permanent défaillant se fait remplacer automatiquement par le membre suppléant.

Art. 7. - Après réception du dossier disciplinaire, le président de la chambre désigne un cadre supérieur relevant de l'office de la topographie et de la cartographie sur proposition du président directeur général de cet office, pour instruction du dossier et communication au président de la chambre de toutes informations et documents présentés.

Art. 8. - Le rapporteur est investi des prérogatives lui permettant de prendre connaissance de tous documents et justificatifs qu'il juge en rapport avec les manquements reprochés au géomètre expert traduit devant la chambre disciplinaire et qui sont déposés soit au bureau de ce dernier, soit auprès des organismes administratifs ou établissements auxquels il a fourni des prestations. Il peut en extraire copies ou informations ou données nécessaires à l'instruction du dossier.

Art. 9. - Les membres de la chambre disciplinaire ainsi que le rapporteur sont tenus par le secret professionnel concernant toutes informations et tous documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Art. 10. - La chambre disciplinaire siège en présence de tous ses membres permanents ou suppléants.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, les membres de la chambre disciplinaire sont convoqués quinze jours à l'avance pour une seconde réunion, qui doit se tenir dans un délai de trente jours à partir de la date de la première réunion. Dans ce cas, la chambre tiendra sa réunion valablement en présence de la plupart de ses membres.

La chambre disciplinaire émet son avis exprimant celui de la majorité de ses membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 11. - Les services compétents du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire assurent le secrétariat de la chambre disciplinaire.

Un procès-verbal est établi par le secrétariat à la suite de chaque séance et qui sera immédiatement soumis à la signature du président de la chambre et de ses membres.

Le procès-verbal définitif en bonne et due forme, ainsi que le dossier disciplinaire, sont remis dans un délai de cinq jours, à partir de la date de l'audience, au président de la chambre.

Art. 12. - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 décembre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 12 décembre 2002, portant délégation de signature.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat,

Vu le décret n° 99-479 du 1er mars 1999, chargeant Monsieur Mohamed Marzouki, ingénieur général des fonctions de directeur général de l'aménagement du territoire au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Marzouki, ingénieur général, directeur général de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, tous les documents entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des arrêtés à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Mohamed Marzouki est autorisé à sous déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité, conformément à l'article 2 du décret n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2002.

*Le Ministre de l'Equipeement, de l'Habitat et de
l'Aménagement du Territoire*

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-3268 du 18 décembre 2002.

Monsieur Dhaou Baccari, administrateur en chef de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "A" au ministère de la santé publique (hôpital régional de Gabès).

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 81-1130 du 1^{er} septembre 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-3269 du 18 décembre 2002.

Monsieur Mohamed Habib Souissi, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "A" au ministère de la santé publique (clinique de chirurgie dentaire de Monastir).

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 81-1130 du 1^{er} septembre 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-3270 du 18 décembre 2002.

Monsieur Lotfi Kassab, administrateur en chef de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "A" au ministère de la santé publique (hôpital régional de Menzel Temime).

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 81-1130 du 1^{er} septembre 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-3271 du 18 décembre 2002.

Monsieur Mohamed Ben Atiga, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "B" au ministère de la santé publique (hôpital de circonscription de Sned).

Par décret n° 2002-3272 du 18 décembre 2002.

Monsieur Faouzi Gharbi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "B" au ministère de la santé publique (hôpital de circonscription de Bouhajla).

Par décret n° 2002-3273 du 18 décembre 2002.

Monsieur Mustapha Arouri, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service administratif et financier à un établissement hospitalier de la catégorie "A" au ministère de la santé publique (hôpital régional "Sadok M'kadem" de Djerba).

Arrêté du ministre de l'emploi du 12 décembre 2002, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de l'emploi et aux conditions de leur octroi.

Le ministre de l'emploi,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu le décret n° 2002-2057 du 10 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la formation professionnelle et de l'emploi au ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2002-2062 du 10 septembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'emploi,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 décembre 1995, fixant les cas nécessitant la légalisation de signature ou la certification de conformité des copies à l'original, demandées aux usagers par les services du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, les établissements publics et les entreprises publiques qui en relèvent,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 19 juillet 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et aux conditions de leur octroi.

Arrête :

Article premier. - Les services relevant du ministère de l'emploi octroient aux citoyens les prestations ci-après, conformément aux conditions et procédures indiquées aux annexes ci-jointes :

1 - Information et orientation professionnelle :

1 - information et orientation professionnelle : **annexe n° 1.1**

2 - Traitement des demandes d'emploi :

1 - recrutement sur un emploi salarié : **annexe n° 2.1**

3 - Programmes d'encouragement à l'emploi des jeunes :

1 - stages d'initiation à la vie professionnelle 1 : **annexe n° 3.1**

2 - stages d'initiation à la vie professionnelle 2 : **annexe n° 3.2**

3 - contrats d'emploi - formation : **annexe n° 3.3**

4 - Insertion et adaptation professionnelle :

1 - insertion et adaptation professionnelle dans le cadre des interventions du fonds d'insertion et d'adaptation professionnelle (FIAP) : **annexe n° 4.1**

2 - promotion de la petite entreprise dans le cadre des interventions du fonds d'insertion et d'adaptation professionnelle (FIAP) : **annexe n° 4.2**

3 - prise en charge partielle par l'Etat des dépenses de déplacement et d'hébergement des demandeurs d'emploi : **annexe n° 4.3**

5 - Accompagnement pour la promotion de la micro-entreprise et de l'emploi indépendant :

1 - élaboration des études technico-économiques pour l'évaluation des projets : **annexe n° 5.1**

6 - Assistance et réinsertion professionnelle :

1 - la réinsertion par la formation et/ou l'accompagnement : **annexe n° 6.1**

7 - Formation professionnelle continue :

1 - assistance aux entreprises dans le domaine de la gestion des ressources humaines : **annexe n° 7.1**

2 - les ristournes sur la taxe à la formation professionnelle : **annexe n° 7.2**

3 - prise en charge par l'Etat des dépenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques : **annexe n° 7-3.**

4 - prise en charge par l'Etat des dépenses de formation continue du personnel des entreprises dans le cadre du programme national de formation continue (Diagnostic des besoins de formation, réalisation des plans de formation et évaluation des résultats des actions de formation) : **annexe n° 7.4**

8 - Emigration :

1 - emploi à l'étranger : **annexe n° 8.1**

2 - regroupement familial : **annexe n° 8.2**

9 - Main-d'œuvre étrangère :

1 - obtention d'un visa du contrat de travail pour travailleur étranger (le régime de droit commun) : **annexe n° 9.1**

2 - obtention d'un visa du contrat de travail pour travailleur étranger (cas particuliers) : **annexe n° 9.2**

3 - obtention d'une attestation de non-soumission d'un contrat de travail au visa : **annexe n° 9.3**

Art. 2. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment celles mentionnées à l'arrêté du 19 juillet 2001 susvisé.

Art. 3. - Les directeurs généraux au ministère de l'emploi, le directeur général de l'agence tunisienne de l'emploi, le directeur général du centre national de formation continue et de promotion professionnelle et les directeurs régionaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2002.

Le Ministre de l'Emploi
Chadli Laroussi

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

SICAD

Systeme d'Information et de Communication Administrative

ANNEXE N° 1-1

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté de la Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
du 19 juillet 2001
Tel que modifié par l'arrêté en date du
(jort n° du)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**
(Agence Tunisienne de l'Emploi)

Domaine de la prestation : Information et Orientation Professionnelle

Objet de la prestation : Information et orientation professionnelle

Conditions d'obtention

aucune

Pièces à fournir (*)

- Carte d'identité nationale
- Certificat de scolarité

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Inscription -Analyse de la demande -Information préliminaire -Orientation	Tout bureau d'emploi	Services immédiats

Lieu de dépôt du dossier
Tout bureau d'emploi

Lieu d'obtention de la présentation
Tout bureau d'emploi

Délai d'obtention de la présentation
Services immédiats

Références législatives et réglementaires :
- Loi n°93-10 du 17 février 1993 portant loi d'orientation de la formation professionnelle - Loi n° 93-11 du 17 février 1993 portant création de l'Agence Tunisienne de l'Emploi et de l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle. - Décret n° 97-1930 du 29 septembre 1997 portant organisation et fonctionnement des bureaux de l'emploi relevant de l'Agence Tunisienne de l'Emploi

SICAD

Système d'Information et de Communication Administrative

ANNEXE N° 2-1

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté de la Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
du 19 juillet 2001
Tel que modifié par l'arrêté en date du
(jort n° du)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**
(Agence Tunisienne de l'Emploi)
Domaine de la prestation : Traitement des demandes d'emploi
Objet de la prestation : Recrutement sur un emploi salarié

Condition d'obtention

Etre demandeur d'emploi

Pièces à fournir (*):

- Carte d'identité nationale
 - Diplôme
 - Attestation de travail (le cas échéant)
- (*) à présenter au bureau de l'emploi

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
-Inscription -Traitement spécifique de la demande	-Tout bureau d'emploi	Selon la nature de l'emploi demandé et la situation du marché de l'emploi

Lieu de dépôt du dossier :
Tout bureau d'emploi

Lieu d'obtention de la prestation :
Tout bureau d'emploi

Délais d'obtention de la prestation :
Selon la nature de l'emploi demandé et la situation du marché de l'emploi

Références législatives et réglementaires :
- Code du travail - Loi n° 93-11 du 17 février 1993 portant création de l'Agence Tunisienne de l'Emploi et de l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle - Décret n° 97-1930 du 29 septembre 1997 portant organisation et fonctionnement des bureaux de l'Emploi relevant de l'Agence Tunisienne de l'Emploi

SICAD

Système d'Information et de Communication Administrative

ANNEXE N° 3-1

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté de la Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
du 19 juillet 2001
Tel que modifié par l'arrêté en date du
(jort n° du)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**
(Agence Tunisienne de l'Emploi)

Domaine de la prestation : Programmes d'encouragement à l'emploi des jeunes

Objet de la prestation : Stage d'initiation à la Vie Professionnelle 1

Conditions d'obtention :

1- pour les jeunes :

Les demandeurs d'un premier emploi inscrits aux bureaux de l'emploi depuis au moins 3 mois, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou ayant poursuivi avec succès le premier cycle de l'enseignement supérieur ou titulaires d'un diplôme de formation admis en équivalence,

Les demandeurs d'un premier emploi inscrits aux bureaux de l'emploi dans une spécialité figurant dans la liste des spécialités dont les titulaires parmi les diplômés de l'enseignement supérieur rencontrent des difficultés particulières d'insertion

2- Pour Les entreprises

Les administrations publiques, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publiques ainsi que les entreprises privées affiliées à un organisme de sécurité sociale

Pièces à fournir

1- Pour les jeunes :

- Une copie de la carte d'identité nationale
- Une copie du diplôme
- Une attestation d'ouverture d'un compte courant bancaire ou postal

2- Pour les entreprises

Une copie de l'attestation d'affiliation à un organisme de sécurité sociale

Etapes de la prestation :	Intervenants :	Délais :
- Dépôt des demandes et des offres de stage. - Adéquation de l'offre du stage avec le profil du jeune. - Orientation du jeune - Ouverture d'un compte courant bancaire ou postal - Signature et remise du contrat de stage au bureau de l'emploi - Délivrance d'une copie du contrat visé au jeune et à l'entreprise - Suivi du jeune pendant le stage - Versement de l'indemnité au jeune durant la période de stage.	- Tout bureau d'emploi	Entre une et trois semaines à compter de l'orientation du jeune

Lieu de dépôt du dossier
Tout bureau d'emploi

Lieu d'obtention de la prestation
Tout bureau d'emploi

Délai d'obtention de la prestation
Entre une et trois semaines à compter de l'orientation du jeune

Références législatives et réglementaires
• Loi n°81-75 du 9 Août 1981 relative à la promotion de l'emploi des jeunes telle que modifiée et complétée par la loi n°93-17 du 22 Février 1993. • Loi n°88-6 du 8 février 1988 relative à la couverture des stagiaires en matière de sécurité sociale • Loi n°93-11 du 17 février 1993 portant création de l'Agence Tunisienne de l'Emploi et de l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle • Décret n°93-1049 du 3 Mai 1993 portant encouragement à l'emploi des jeunes tel que modifié et complété par le décret n°98-1120 du 18 Mai 1998. • Décret n°97-1930 du 29 septembre 1997 portant organisation et fonctionnement des bureaux de l'emploi relevant de l'Agence Tunisienne de l'Emploi. • Décret n° 2000-1786 du 31 juillet 2000, portant octroi d'une indemnité complémentaire aux stagiaires dans l'administration publique, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif dans le cadre de l'initiation à la vie professionnelle au profit des diplômés de l'enseignement supérieur. • Arrêté du Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du 15 juin 1995 fixant les modalités d'application du décret n°93-1049 du 3 mai 1993 portant encouragement à l'Emploi des jeunes.

SICAD
**Système d'Information et de
Communication Administrative**

ANNEXE N° 3-2

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté de la Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
du 19 juillet 2001
Tel que modifié par l'arrêté en date du
(jort n° du)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**
(Agence Tunisienne de l'Emploi)
Domaine de la prestation : Programmes d'encouragement à l'emploi des jeunes
Objet de la prestation : Stage d'Initiation à la Vie Professionnelle 2

Conditions d'obtention

1- Pour les jeunes :

Demandeurs d'un premier emploi inscrits aux bureaux de l'emploi depuis au moins 3 mois, et ayant un niveau allant de la 9ème année de l'enseignement de base (ou un niveau équivalent) au 1er cycle de l'enseignement supérieur sans succès

2- Pour les entreprises :

- Les Entreprises publiques ou les entreprises privées affiliées à un organisme de sécurité sociale

Pièces à fournir

1- Pour les jeunes :

- Copie de la carte d'identité nationale
- Copie de l'attestation de scolarité ou du diplôme
- Attestation d'ouverture d'un compte courant bancaire ou postal

1- Pour les entreprises :

Copie de l'attestation d'affiliation à un organisme de sécurité sociale

Les étapes de la prestation :	Intervenants :	Délais :
• Dépôt des demandes et des offres de stage • Adéquation de l'offre du stage avec le profil du demandeur du jeune • Orientation du jeune • Ouverture d'un compte courant bancaire ou postal • Signature et remise du contrat de stage au bureau de l'emploi • Délivrance d'une copie du contrat visé au jeune et à l'entreprise • Suivi du jeune pendant le stage • Versement de l'indemnité au jeune durant la période de stage	-Tout bureau d'emploi	Entre une et trois semaines à compter de l'orientation du jeune

Lieu de dépôt du dossier :
Tout bureau d'emploi

Lieu d'obtention de la prestation :
Tout bureau d'emploi

Délai d'obtention de la prestation :
Entre une et trois semaines à compter de l'orientation du jeune

Références législatives et réglementaires :
- Loi n°81-75 du 9 Août 1981 relative à la promotion de l'emploi des jeunes telle que modifiée et complétée par la loi n°93-17 du 22 Février 1993. - Loi n°88-6 du 8 février 1988 relative à la couverture des stagiaires en matière de sécurité sociale. - Loi n°93-11 du 17 février 1993 portant création de l'agence tunisienne de l'emploi et l'agence tunisienne de la formation professionnelle. - Décret n°93-1049 du 3 Mai 1993 portant encouragement à l'emploi des jeunes tel que modifié et complété par le décret n°98-1120 du 18 Mai 1998. - Décret n° 97-1930 du 29 septembre 1997 portant organisation et fonctionnement des bureaux de l'Emploi relevant de l'Agence Tunisienne de l'Emploi. - Arrêté du Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du 15 juin 1995 fixant les modalités d'application du décret n°93-1049 du 3 mai 1993 portant encouragement à l'emploi des jeunes.

SICAD

Système d'Information et de Communication Administrative

ANNEXE N° 3-3

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté de la Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
du 19 juillet 2001
Tel que modifié par l'arrêté en date du
(jort n° du)

Organisme : Ministère de l'Emploi

(Agence Tunisienne de l'Emploi)

Domaine de la prestation : Programmes d'encouragement à l'emploi des jeunes

Objet de la prestation : Contrats Emploi-Formation

Conditions d'obtention :

1-Pour les jeunes :

Demandeurs d'un premier emploi inscrits aux bureaux de l'emploi depuis 3 mois au moins et remplissant l'une des conditions suivantes :

- Le niveau de la 9ème année accomplie de l'enseignement de base ou un niveau équivalent et titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de fin de formation délivré par un établissement de formation professionnelle public ou privé
- Un niveau scolaire compris entre la 3ème et la 7ème année de l'enseignement secondaire professionnelle ou technique (ancien régime)
- Un diplôme de fin de formation professionnelle agricole

2-Pour les entreprises :

Les entreprises privées industrielles, commerciales, artisanales ou de services ainsi que les exploitants agricoles, affiliés à un organisme de sécurité sociale

Pièces à fournir:

1-Pour les jeunes :

- Copie de la carte d'identité Nationale
- Copie du diplôme

2-Pour les entreprises :

- Copie de l'Attestation d'affiliation à un organisme de sécurité sociale.

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais:
-Dépôt des demandes et des offres de stage. -Adéquation de l'offre du stage avec le profil du jeune -Orientation du jeune -Signature et remise du contrat au bureau de l'emploi -Délivrance d'une copie du contrat visé au jeune et à l'entreprise -Suivi du jeune pendant le stage -Versement de l'indemnité à l'entreprise	- Tout bureau d'emploi	entre 3 et 7 jours à compter de l'orientation du jeune

Lieu de dépôt du dossier :
- Tout bureau d'emploi

Lieu d'obtention de la prestation :
- Tout bureau d'emploi

Délai d'obtention de la prestation :
Entre 3 et 7 jours à compter de l'orientation du jeune

Références législatives et réglementaires :
- Loi n°81-75 du 9 Août 1981 relative à la promotion de l'emploi des jeunes telle que modifiée et complétée par la loi n°93-17 du 22 Février 1993. - Loi n°89-67 du 21 juillet 1989 étendant la couverture sociale aux bénéficiaires de stages de formation professionnelle. - Loi n° 93-11 du 17 février 1993 portant création de l'agence tunisienne de l'emploi et de l'agence tunisienne de la formation professionnelle . - Décret n°93-1049 du 3 Mai 1993 portant encouragement à l'emploi des jeunes tel que modifié et complété par le décret n°98-1120 du 18 Mai 1998. - Décret n° 97-1930 du 29 septembre 1997 portant organisation et fonctionnement des bureaux de l'Emploi relevant de l'Agence Tunisienne de l'Emploi - Arrêté du Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du 15 juin 1995 fixant les modalités d'application du décret n°93-1049 du 3 mai 1993 portant encouragement à l'emploi des jeunes

SICAD

Système d'Information et de Communication Administrative

ANNEXE N° 4-1

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté de la Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
du 19 juillet 2001
Tel que modifié par l'arrêté en date du
(jort n° du)

Organisme : Ministère de l'Emploi
(Agence Tunisienne de l'Emploi)

Domaine de la prestation : Insertion et Adaptation Professionnelle

Objet de la prestation : Insertion et adaptation professionnelle dans le cadre des interventions
du fonds d'insertion et d'adaptation professionnelle (FIAP) .

Conditions d'obtention

- *L'entreprise concernée doit appartenir au secteur privé ,
- *Le partenaire professionnel doit être en relation directe avec le marché de l'emploi,
- *Absence des spécialités demandées sur le marché de l'emploi,
- * L'action d'adaptation ne doit pas dépasser 11 mois,
- *L'action d'adaptation doit aboutir à l'insertion des bénéficiaires.

Pièces à fournir

- Offre d'emploi,
- Demande écrite relative à l'expression des besoins en qualifications et aux spécialités demandées, accompagnée d'un engagement de recrutement de la part de l'entreprise ou du partenaire professionnel
- Programme d'adaptation
- C.V des formateurs

Etapes de la prestation	Intervenants :	Délais
*Préparation du dossier *Visa financier *Accord de la commission régionale du FIAP pour les actions d'adaptation dont le coût ne dépasse pas 50 mille dinars. -Accord de la commission nationale du FIAP pour les actions d'adaptation dont le coût est de 50 mille dinars et plus *Exécution et suivi .	-Tout bureau d'emploi -L'entreprise ou le partenaire professionnel -La Commission régionale ou nationale selon le cas	Un mois au maximum après accord de la commission compétente

Lieu de dépôt du dossier
Tout bureau d'emploi

Lieu d'obtention de la prestation
Tout bureau d'emploi

Délai d'obtention de la prestation
Un mois au maximum après accord de la commission compétente

Références législatives et réglementaires
Manuel de procédures du fonds d'insertion et d'adaptation professionnelle (FIAP) disponible auprès des bureaux de l'emploi

SICAD
**Système d'Information et de
Communication Administrative**

ANNEXE N° 4-2

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté de la Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
du 19 juillet 2001
Tel que modifié par l'arrêté en date du
(jort n° du)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**
(Agence Tunisienne de l'Emploi)

Domaine de la prestation : Insertion et adaptation professionnelle

Objet de la prestation : Promotion de la petite entreprise dans le cadre des interventions du
Fonds d'Insertion et d'Adaptation Professionnelle (FIAP)

Conditions d'obtention

- Accord de la commission de sélection pour les futurs promoteurs (pour participer à un séminaire de Création d'Entreprises, Formation d'Entrepreneurs)
- Accord de principe de financement du projet par un organisme de financement (pour bénéficier d'une formation complémentaire technique ou en gestion)
- Démarrage du projet (pour bénéficier d'une assistance technique pendant les deux premières années d'installation)
- Démarrage du projet et participation à un séminaire de création d'entreprises et de formation d'entrepreneurs (pour bénéficier de la bourse d'accompagnement), avec priorité aux cadres

Pièces à fournir

- Demande
- Ou proposition émanant d'un partenaire financier et professionnel (fédérations et associations professionnelles ou organisations non gouvernementales ayant une relation avec le marché de l'emploi)

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
*Préparation du dossier *Visa financier *Accord de la commission régionale du FIAP *Exécution et suivi	-Tout bureau d'emploi - partenaire professionnel - Commission régionale du FIAP	1 mois au maximum après accord de la commission.

Lieu de dépôt du dossier
Tout bureau d'emploi

Lieu d'obtention de la prestation
Tout bureau d'emploi

délai d'obtention de la prestation
1 mois au maximum après accord de la commission régionale du Fonds d'Insertion et d'Adaptation Professionnelle

Références législatives et réglementaires
Manuel de procédures du fonds d'insertion et d'adaptation professionnelle disponible auprès des bureaux de l'emploi

SICAD

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

Annexe n°4-3

GUIDE DU CITOYEN

Case Réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté de la Ministre de La Formation Professionnelle et de l'Emploi
du 19 juillet 2001
Tel que modifié par l'arrêté en date du
(Jort N° du)

Organisme : Ministère de l'Emploi
(Agence Tunisienne de l'Emploi)

Domaine de la prestation : Insertion et adaptation professionnelle

Objet de la prestation : Prise en charge partielle par l'Etat des frais de déplacement et d'hébergement des demandeurs d'emploi pour répondre à des offres d'emploi ou pour participer à des actions d'adaptation ou à un concours de recrutement dans une région autre que celles de la résidence

Conditions d'obtention :

- Inscription dans un bureau d'emploi
- Existence d'une offre d'emploi dans une autre région ou la participation à une action d'adaptation à un concours de recrutement, dans une autre région.

Pièces à fournir :

- Convocation pour répondre à une offre d'emploi
- Convocation pour participer à une action d'adaptation
- Convocation pour participer à un concours de recrutement

Etapes de la prestation :	Intervenants :	Délais
- Dépôt de la demande - Etude et approbation	Tout bureau d'emploi	24 heures

Lieu de dépôt du dossier :
Tout bureau d'emploi

Lieu d'obtention de la prestation :
Tout bureau d'emploi

Délai d'obtention de la prestation :
24 heures

Références législatives et réglementaires :
Manuel de procédures du fonds d'insertion et d'adaptation professionnelle disponible auprès des bureaux de l'emploi

SICAD

Systeme d'Information et de Communication Administrative

ANNEXE N° 5-1

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté de la Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
du 19 juillet 2001

Tel que modifié par l'arrêté en date du
(jort n° du)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**
(Agence Tunisienne de l'emploi)

Domaine la prestation : Accompagnement pour la promotion de la microentreprise et de
l'emploi indépendant

Objet de la prestation : Elaboration des études technico-économiques pour l'évaluation des
projets

Conditions d'obtention

- Niveau , aptitude ou expérience professionnelle permettant la réalisation d'un projet
- Se consacrer à plein temps au projet

Pièces à fournir

***Pour la promotion d'un projet**

- Copie du diplôme ou de l'attestation de travail ou de la carte professionnelle
- Copie de la carte d'identité nationale
- Facture proforma du matériel nécessaire au démarrage du projet
- contrat ou promesse de location ou titre de propriété du local
- Devis estimatif des travaux d'aménagement le cas échéant

*** Pour l'extension d'un projet : outre les pièces ci dessus, ajouter :**

- Attestation d'identification fiscale
- Liste du matériel existant valorisée

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
-Entretien préliminaire avec le promoteur -Invitation pour la participation à une session « création d'entreprises, formation d'entrepreneurs (CEFE) » -Préparation du dossier -Elaboration de l'étude avec une possibilité de visite préliminaire	Tout bureau d'emploi	Deux mois au maximum à compter du dépôt d'un dossier complet

Lieu de dépôt du dossier
Tout bureau d'emploi

lieu d'obtention de la prestation
Tout bureau d'emploi

Délai d'obtention de la prestation
Deux mois au maximum à compter du dépôt d'un dossier complet

Références législatives et réglementaires
- Loi n°93-11 du 17 février 1993 portant création de l'Agence Tunisienne de l'Emploi et de l'agence Tunisienne de la formation Professionnelle. - Décret n° 97-1930 du 29 septembre 1997 portant organisation et fonctionnement des bureaux de l'emploi relevant de l'Agence Tunisienne de l'Emploi

SICAD

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

Annexe n°6-1

GUIDE DU CITOYEN

Case Réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté de la Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
du 19 juillet 2001

Tel que modifié par l'arrêté en date du
(Jort N° du)

Organisme : Ministère de l'Emploi

Domaine de la prestation : L'assistance et la réinsertion professionnelle

Objet de la prestation : La réinsertion par la formation et/ou l'accompagnement

Conditions d'obtention :

- Travailleur ayant perdu son emploi pour des motifs économiques ou techniques ou suite à la fermeture subite et illégale de l'entreprise qui l'employait ;
- Présentation par le travailleur concerné d'une attestation de son licenciement dans le cadre de la commission de contrôle de licenciement ou par un procès verbal de l'inspection du travail relevant du ministère des affaires sociales et de la solidarité.

Pièces à fournir

- Un document attestant l'aspect économique ou technique de licenciement ou de la fermeture subite, définitive et illégale de l'entreprise.

Etapes de la prestation :	Intervenants :	Délais :
- Dépôt de la demande -Etude de la demande. -Réalisation de bilans de compétences - conclusion de contrats de formation aux fins de réinsertion entre l'agence Tunisienne de l'Emploi et les travailleurs concernés -Réalisation des cycles d'adaptation	• L'Agence Tunisienne de l'Emploi • La direction générale de l'inspection du travail et de la conciliation au Ministère des affaires Sociales et de la solidarité. • La commission consultative de l'assistance et de la réinsertion professionnelle • Le bureau d'emploi	

Lieu de dépôt du dossier :

Tout bureau d'emploi

Lieu d'obtention de la prestation :

Tout bureau d'emploi

Délai d'obtention de la prestation :

Références législatives et réglementaires :

- Loi n°93-10 du 17 février 1993 portant loi d'orientation de la formation professionnelle.
- Décret n°1997-1925 du 29 septembre 1997 relatif aux interventions sociales au profit des travailleurs tel que modifié et complété par le décret n°2002-886 du 22 avril 2002.
- Décret n°2001-1722 du 24 juillet 2001, portant institution d'un système de contrat de formation aux fins de réinsertion.
- Arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 2 août 2002 relatif à l'établissement d'un modèle économique ou technique du licenciement ou la fermeture subite, définitive et illégale de l'entreprise.
- Arrêté des Ministres des Affaires Sociales et de la solidarité et de l'emploi fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative de l'assistance et de la réinsertion professionnelle

SICAD
Système d'Information et de
Communication Administrative

ANNEXE N° 7-1

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté de la Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
du 19 juillet 2001
Tel que modifié par l'arrêté en date du
(jort n° du)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**
(Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle)

Domaine de la prestation : Formation Professionnelle Continue .

Objet de la prestation : *Assistances aux entreprises dans le domaine de la gestion des
ressources humaines,
* Diagnostic des besoins en formation,
* Elaboration des plans de formation,
* Evaluation des actions de formation

Conditions d'obtention :

- Toutes les entreprises sont éligibles

Pièces à fournir:

- Demande d'assistance technique au nom du directeur général du Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle

Etapes de la prestation	Intervenants :	Délais
- Dépôt de la demande - Traitement de la demande - Elaboration des rapports et des plans de formation	-Le Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle -Les unités régionales y afférentes	Selon la demande et nature du service à fournir.

Lieu de dépôt du dossier :
-Le Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle -Les Unités régionales du Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle -Les directions régionales

Lieu d'obtention de la prestation :
-Le Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle

Délai d'obtention de la prestation :
Selon la demande et la nature du service à fournir.

Références législatives et réglementaires :
-Loi n°93-10 du 17 février 1993 portant loi d'orientation de la formation professionnelle . - Loi n°93-12 du 17 février 1993 portant création d'un Centre National de Formation des Formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle. - Décret n° 98-386 du 10 février 1998 fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre national de formation continue et de promotion professionnelle.

SICAD
Système d'Information et de
Communication Administrative

ANNEXE N° 7-2

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté de la Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
du 19 juillet 2001
Tel que modifié par l'arrêté en date du
(jort n° du)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**
(Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle)

Domaine de la prestation : Formation Professionnelle Continue

Objet de la prestation : La ristourne sur la taxe à la formation professionnelle (agrément des actions de formation)

Conditions d'obtention :

- L'assujettissement de l'entreprise à la taxe à la formation professionnelle
- L'existence d'une structure ou d'un responsable de formation pour les entreprises ayant un effectif égal ou supérieur à 200 personnes
- Le dépôt d'un bilan annuel pédagogique et financier des activités de formation.

Pièces à fournir:

- Demande d'agrément selon le modèle disponible à cet effet auprès du centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle, des unités régionales qui en relèvent ,

Etapes de la prestation	Intervenants :	Délais
- Dépôt de la demande d'agrément - Obtention de l'agrément après étude technique	-Le Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle - Les unités régionales du Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle	30 jours au maximum à compter du dépôt d'un dossier complet

Lieu de dépôt du dossier :
-Le Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle -Les Unités régionales du Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle

Lieu d'obtention de la prestation :
-Le Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle -Les Unités régionales du Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle

Délai d'obtention de la prestation :
30 jours au maximum à compter du dépôt d'un dossier complet

Références législatives et réglementaires :
- Code du travail - Loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour l'année 1989 (les articles de 29 à 34) - Loi n°90-11 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour l'année 1991 (article 49) - Loi 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour l'année 1994 (article 34) - Décret n°93-696 du 05 avril 1993 fixant les critères et modalités d'octroi des ristournes au titre de la taxe à la formation professionnelle - Décret n°94-2372 du 21 novembre 1994 fixant le barème d'octroi des ristournes sur la taxe à la formation professionnelle tel que complété par le décret 97-560 du 31 mai 1997 et le décret 2001-212 du 15 janvier 2001.

SICAD
Système d'Information et de
Communication Administrative

ANNEXE N° 7-3

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté de la Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
du 19 juillet 2001
Tel que modifié par l'arrêté en date du
(jort n° du)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**
(Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle)

Domaine de la prestation : Formation Professionnelle Continue

Objet de la prestation : Prise en charge par l'Etat des dépenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques.

Conditions d'obtention :

- Appartenance de l'entreprise aux secteurs de l'industrie, de l'agriculture ou de la pêche
- Réalisation par l'entreprise d'un investissement visant :
 - La maîtrise d'une nouvelle technologie
 - Ou le développement d'une technologie
 - Ou un effort d'intégration locale
 - Ou l'amélioration de la productivité
- L'organisation d'une formation liée à l'investissement ci-dessus

Pièces à fournir:

- Demande suivant le modèle disponible à cet effet auprès du centre national de formation continue et de promotion professionnelle, les unités régionales du Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle du guichet unique de l'Agence de promotion de l'industrie et du guichet unique de l'agence de promotion des investissements agricoles.

Etapes de la prestation	Intervenants :	Délais
- Dépôt de la demande - Etude technique - Présentation du dossier à la commission compétente - Décision d'octroi d'avantages du Ministre de l'Emploi	-Le Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle - Les unités régionales du Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle -Les Directions régionales -Le guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie -Le guichet unique de l'agence de promotion des investissements agricoles. -La commission compétente	30 jours au maximum après avis de la commission compétente

Lieu de dépôt du dossier :
-Le Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle -Les Unités régionales du Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle -Les directions régionales -Le guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie -Le guichet unique de l'agence de promotion des investissements agricoles

Lieu d'obtention de la prestation :
-Le Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle -Les Unités régionales du Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle

Délai d'obtention de la prestation :
30 jours au maximum après avis de la commission compétente

Références législatives et réglementaires :
- Code d'incitations aux investissements. - Décret n°94-540 du 10 Mars 1994 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des dépenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques tel que modifié et complété par le décret n°96-38 du 09 janvier 1996 et le décret n°96-1672 du 18 septembre 1996 et le décret n°1992-2001 du 27 août 2001.

SICAD
Système d'Information et de
Communication Administrative

ANNEXE N° 7-4

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté de la Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
du 19 juillet 2001
Tel que modifié par l'arrêté en date du
(jort n° du)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**
(Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle)

Domaine de la prestation : Formation Professionnelle Continue

Objet de la prestation : Prise en charge par l'Etat des dépenses de formation continue du personnel des entreprises dans le cadre du programme national de formation continue (Diagnostic des besoins de formation, réalisation des plans de formation, évaluation des résultats des actions de formation)

Conditions d'obtention :

- Les entreprises privées non assujetties à la TFP (Taxe sur la Formation Professionnelle)
- Les entreprises privées assujetties à la TFP ayant épuisé leur droit à ristourne au titre de la dite taxe
- Les artisans et les petits métiers

Pièces à fournir:

- Demande suivant le modèle disponible à cet effet auprès du centre national de formation continue et de promotion professionnelle, et des unités régionales, qui en relèvent

Etapes de la prestation	Intervenants :	Délais
- Dépôt de la demande - Etude technique - Décision d'agrément	-Le Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle. -Les Unités régionales du Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle -Les Directions régionales	30 jours au maximum à compter du dépôt d'un dossier complet

Lieu de dépôt du dossier :
-Le Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle -Les Unités régionales du Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle -Les directions régionales

Lieu d'obtention de la prestation :
-Le Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle -Les Unités régionales du Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle

Délai d'obtention de la prestation :
30 jours au maximum à compter du dépôt d'un dossier complet

Références législatives et réglementaires :
- Loi n° 93-11 du 17 février 1993 portant loi d'orientation de la formation professionnelle. - Loi n°93-12 du 17 février 1993 portant création d'un centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle. - Décret n°2001-1993 du 27 Août 2001, portant création d'un programme national de formation continue.

SICAD
Système d'Information et de
Communication Administrative

ANNEXE N° 8-1

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté de la Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
du 19 juillet 2001
Tel que modifié par l'arrêté en date du
(jort n° du)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**
(Agence Tunisienne de l'Emploi)

Domaine de la prestation : Emigration

Objet de la prestation : Emploi à l'étranger

Conditions d'obtention :

- Existence d'une offre d'emploi à l'étranger
- Inscription au bureau de l'emploi

Pièces à fournir:

- Passeport en cours de validité
- Attestations d'expérience professionnelle
- Photocopies des diplômes
- Bulletin n°3
- Photos d'identité
- Fiche de renseignement suivant modèle disponible à cet effet auprès des bureaux de l'emploi
- Curriculum vitae

Etapes de la prestation	Intervenants :	Délais
-Préparation du dossier -Test de sélection (le cas échéant) -Signature du contrat -Formalités de départ	• Ministère de l'Emploi • Agence Tunisienne de l'Emploi . • Tout bureau d'emploi	selon les prescriptions de l'employeur.

Lieu de dépôt du dossier :
- Tout bureau d'emploi

Lieu d'obtention de la prestation :
- Agence Tunisienne de l'Emploi - Tout bureau d'emploi

Délai d'obtention de la prestation :
Selon les prescriptions de l'Employeur

Références législatives et réglementaires :
- Loi n°93-11 du 17 février 1993 portant création de l'Agence Tunisienne de l'Emploi et de l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle

SICAD
**Système d'Information et de
Communication Administrative**

ANNEXE N° 8-2

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté de la Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
du 19 juillet 2001
Tel que modifié par l'arrêté en date du
(jort n° du)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**
(Agence Tunisienne de l'Emploi)

Domaine de la prestation : Emigration

Objet de la prestation : Regroupement familial

Conditions d'obtention :

- Le conjoint doit résider légalement à l'étranger
- Il ne doit pas être en chômage
- Il doit disposer d'un revenu suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille
- Il doit avoir un logement décent
- Il doit déposer une demande de regroupement familial auprès des services compétents dans le pays d'accueil

Pièces à fournir:

- Passeport en cours de validité
- Bulletin n°3

Etapes de la prestation	Intervenants :	Délais
- Information de l'Agence Tunisienne de l'Emploi par les services du pays d'accueil. - examen médical des personnes concernées par le regroupement familial - Délivrance du dossier de départ.	-Ministère de l'Emploi -Agence Tunisienne de l'Emploi - Services compétents dans le pays d'accueil -Services compétents du pays d'accueil	3 mois au maximum après l'accord des services compétents du pays d'accueil.

Lieu de dépôt du dossier :
-Les Services compétents dans le pays d'accueil

Lieu d'obtention de la prestation :
-Agence Tunisienne de l'Emploi -Services compétents du pays d'accueil

Délai d'obtention de la prestation :
3 mois au maximum après l'accord des services compétents du pays d'accueil.

Références législatives et réglementaires :
- Loi n°93-11 du 17 Février 1993 portant création de l'Agence Tunisienne de l'Emploi et de l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle

SICAD

Systeme d'Information et de Communication Administrative

ANNEXE N° 9-1

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté de la Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
du 19 juillet 2001
Tel que modifié par l'arrêté en date du
(jort n° du)

Organisme : Ministère de l'Emploi

Domaine de la prestation : Main d'oeuvre étrangère

Objet de la prestation : Obtention d'un visa du contrat de travail pour travailleur étranger
(le régime de droit commun)

Conditions d'obtention :

- Absence de compétence tunisienne dans la spécialité concernée
- Justification des qualifications Professionnelles du travailleur étranger dans la spécialité concernée
- Limitation de la durée du contrat de travail à une année renouvelable une seule fois

Pièces à fournir:

- 4 imprimés de contrat pour travailleur étranger, portant le cachet et la signature de l'entreprise ainsi que la signature du travailleur
- Les documents légaux afférents à la constitution de la société
- Le programme de recrutement et de tunisification approuvé par la direction régionale territorialement compétente
- Copie du passeport
- Copies des diplômes et des références professionnelles

Etapes de la prestation	Intervenants :	Délais
- Dépôt du dossier - Etude du dossier - Décision	- Ministère de l'Emploi -Directions Régionales -Guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie	10 jours au maximum à compter du dépôt d'un dossier complet

Lieu de dépôt du dossier :
- Ministère de l'Emploi -Les directions Régionales -Guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie

Lieu d'obtention de la prestation :
- Ministère de l'Emploi 10 Avenue Ouled Haffouz 1002 Tunis -Direction Régionale -Guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie

Délai d'obtention de la prestation :
10 jours au maximum à compter du dépôt d'un dossier complet

Références législatives et réglementaires :
- Code du travail - Manuel de procédures des services de la main d'œuvre étrangère.

SICAD
SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

Annexe n° 9-2

GUIDE DU CITOYEN

Case Réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté de la Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
du 19 juillet 2001
Tel que modifié par l'arrêté en date du
(Jort N° du)

Organisme : Ministère de l'emploi

Domaine de la prestation : Main d'oeuvre étrangère

Objet de la prestation : Obtention d'un visa du contrat de travail pour travailleur étranger(cas particuliers)

Conditions d'obtention :

- Satisfaire aux conditions prévues par le manuel de procédures des services de la main d'oeuvre étrangère
- Avis de la structure administrative mentionnée au manuel de procédures ci- dessus cité

Pièces à fournir:

- 4 imprimés de contrat pour travailleur étranger portant le cachet et la signature de l'entreprise ainsi que la signature du travailleur
- Les documents légaux afférents a la constitution de la société
- Programme de recrutement et de tunisification approuvé par la direction régionale territorialement compétente
- Copie du passeport
- Copies des diplômes et des références professionnelles
- Et toute autre pièce prévue par le manuel de procédures ci- dessus cité et disponible auprès des services centraux et régionaux du Ministère de l'Emploi

Étapes de la prestation :	Intervenants	Délais
-Dépôt du dossier -Etude du dossier -Décision	- Le Ministère de l'emploi - Les directions régionales - Le guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie -La structure administrative concernée	10 jours au maximum après avis de la structure administrative concernée

Lieu de dépôt du dossier :
-Le Ministère de l'emploi - Les directions régionales - Le guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie

Lieu d'obtention de la prestation
-Le Ministère de l'emploi - Les directions régionales - Le guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie

Délais d'obtention de la prestation :
10 jours au maximum après avis de la structure administrative concernée

Références législatives et réglementaires :
- code du travail - Manuel de procédures des services de la main d'oeuvre étrangère

SICAD
SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
Annexe n° 9-3

GUIDE DU CITOYEN

Case Réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté de la Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
du 19 juillet 2001

Tel que modifié par l'arrêté en date du
(Jort N° du)

Organisme : Ministère de l'Emploi

Domaine de la prestation : Main d'œuvre étrangère

Objet de la prestation : Obtention d'une attestation de non-soumission d'un contrat de travail
au visa

Conditions d'obtention :

Les travailleurs concernés :

-les ressortissants étrangers ayant la qualité d'employeur , de gérant ou de co-gérant
avec les pleins pouvoirs

-Les ressortissants Marocains et Algériens (employés et salariés)

-Les travailleurs étrangers exerçant dans les domaines suivants :

- * Auprès des entreprises installées dans les parcs d'activités économiques
- * auprès des organismes bancaires ou financiers non résidents
- * auprès des entreprises relevant du code des hydrocarbures
- * auprès des entreprises totalement exportatrices
- * auprès des organisations internationales ou des associations
- * les experts étrangers exerçant dans le cadre d'accords conclus avec le gouvernement
Tunisien en matière de coopération ou d'assistance technique

Pièces à fournir:

- Déclaration de recrutement
- Copie de toute autre pièce mentionnée dans le manuel de procédures des services de
la main d'œuvre étrangère, disponible auprès des services centraux et régionaux du
Ministère de l'Emploi

Etapes de la prestation :	Intervenants	Délais
-Dépôt du dossier -Etude du dossier -Décision	- Le Ministère de l'Emploi - Les directions régionales - Le guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie - La structure administrative concernée	10 jours au maximum après avis de la structure administrative concernée

Lieu de dépôt du dossier :
-Le Ministère de l'Emploi -Les directions régionales -Le guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie

Lieu d'obtention de la présentation :
-Le Ministère de l'Emploi -Les directions régionales -Le guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie

Délai d'obtention de la présentation :
10 jours au maximum après avis de la structure administrative concernée

Références législatives et réglementaires :
- Code du travail - Manuel de procédures des services de la main d'oeuvre étrangère

**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2002-3274 du 17 décembre 2002, modifiant le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2002-77 du 23 juillet 2002,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment son article 45 tel que modifié par l'article 63 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs tel que complété et modifié par le décret n° 90-1069 du 18 juin 1990 et par le décret n° 97-545 du 22 mars 1997,

Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2185 du 17 septembre 2001,

Vu le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, tel que modifié par le décret n° 99-2361 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 2002-2129 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du ministre des finances et le ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 5 et de l'article 15 du décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 5 (nouveau). - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques accorde les aides financières aux organismes et entreprises prévus aux premier et deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret sur proposition de la commission consultative instituée par l'article 7 du présent décret.

Les aides financières accordées au profit des unités de pêche et des entreprises d'aquaculture pour des opérations de mise à niveau ainsi qu'au profit des investisseurs dans le domaine de l'agriculture biologique pour la contribution à la couverture des frais de contrôle et de certification de la production biologique prévues aux troisième et quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret, doivent faire l'objet d'une décision du gouverneur sur proposition de la commission régionale d'octroi d'avantages prévue à l'article 7 (nouveau) du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé.

Article 15 (nouveau). - Les unités de pêche, les entreprises d'aquaculture et les investisseurs dans le domaine de l'agriculture biologique sollicitant le bénéfice des avantages du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche doivent saisir le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques ou le gouverneur d'une demande à cet effet, appuyée d'un rapport de diagnostic de l'entreprise ou de l'investisseur et d'un programme intégré et cohérent pour la mise à niveau de l'entreprise ou de l'investisseur en question. Les opérations relatives aux investissements matériels, sauf en cas de financement total sur des fonds propres nécessitent l'accord préalable d'une institution financière concernant la modalité d'investissement et le financement des opérations proposées.

Art. 2. - Les ministres des finances, du développement et de la coopération internationale et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 décembre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-3275 du 17 décembre 2002, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-103 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sfax, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 16 janvier 2002,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est changée, la vocation de la parcelle de terre faisant partie du titre foncier n° 248869, classée dans les zones de sauvegarde, sise dans la région d'El Hajeb de la délégation de Sfax Sud, d'une superficie de 10 ha, 93 ares et 98 ca, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une centrale de production d'électricité.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax, telles qu'elles sont fixées par le décret n° 86-103 du 16 janvier 1986.

Art. 2. – Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 décembre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-3276 du 17 décembre 2002, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-694 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 11 mars 2002,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est changée, la vocation de la parcelle de terre faisant partie du titre foncier n° 6987, classée dans les zones de sauvegarde, sise à la délégation de Tabarka, d'une superficie de 8000 m², telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret et ce, pour l'implantation d'un abattoir municipal.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba, telles qu'elles sont fixées par le décret n° 88-694 du 7 mars 1988.

Art. 2. – Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 décembre 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 17 décembre 2002, modifiant et complétant l'arrêté du 14 février 2001 fixant l'uniforme des agents relevant du ministère de l'agriculture et chargés de la constatation des contraventions de pêche.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche modifiée par la loi n° 97-34 du 26 mai 1997 et par la loi n° 99-74 du 26 juillet 1999 et notamment son article 27,

Vu le décret n° 58-194 du 11 août 1958, relatif aux indemnités représentatives des frais, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 14 février 2001, fixant l'uniforme des agents relevant du ministère de l'agriculture et chargés de la constatation de contraventions de pêche.

Arrête :

Article premier. - L'article 2 de l'arrêté du 14 février 2001 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

Chaque tenue porte des insignes de grade fixées sur des épaulettes de couleur grise, portées sur les pattes des épaules.

La forme, la couleur et le nombre de ces insignes varient suivant les grades comme suit :

- administrateur général ou grade équivalent : une étoile à 5 branches et 5 galons plats dorés,
- administrateur en chef ou grade équivalent : 5 galons plats dorés,
- administrateur conseiller ou grade équivalent : 4 galons plats dorés,
- administrateur ou grade équivalent : 3 galons plats dorés,
- attaché d'administration ou grade équivalent : 2 galons plats dorés,

- commis d'administration ou grade équivalent : 1 galon plat doré,

- secrétaire d'administration ou grade équivalent : 2 galons plats argentés,

- ouvrier : 1 galon plat argenté.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 14 février 2001 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau). - Le port de l'uniforme est obligatoire pendant l'exercice des agents concernés de leur fonction, la veste et le manteau doivent être toujours boutonnés avec des boutons dorés pour les agents appartenant à la catégorie "A" et des boutons argentés pour le reste des agents.

Art. 3. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 décembre 2002.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi